

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

- 1.1 วัตถุประสงค์
- 1.2 ความหมายของเศรษฐศาสตร์ภาษี
- 1.3 ความสำคัญของโครงสร้างและนโยบายภาษี
- 1.4 หลักการพิจารณานโยบายภาษี
- 1.5 ประเภทของภาษี
- 1.6 ภาพรวมของระบบภาษีไทย
- 1.7 แบบฝึกปฏิบัติ

2. วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม

- 2.1 ทราบความหมาย และความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ภาษี
- 2.2 จำแนกประเภทของภาษีได้
- 2.3 อธิบายหลักการพิจารณานโยบายภาษี และภาพรวมของระบบภาษีไทย

3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท

- 1) บรรยาย
- 2) ทำแบบฝึกหัดภายในห้องเรียน
- 3) ทำกิจกรรมกลุ่ม debate ภายในกลุ่ม 3 คน

4. สื่อการเรียนการสอน

- 1) ไฟล์นำเสนอ
- 2) เอกสารประกอบการเรียนการสอน

5. การวัดผลและการประเมินผล

- 1) ทำกิจกรรมท้ายบท
- 2) ประเมินการโต้ตอบในกิจกรรมกลุ่ม

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ภาษี (Introduction to economics of taxation)

1.1 วัตถุประสงค์

1. ทราบความหมาย และความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ภาษี
2. จำแนกประเภทของภาษีได้
3. อธิบายหลักการพิจารณานโยบายภาษี และภาพรวมของระบบภาษีไทย

ภาษีอากรเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการจัดหารายได้เพื่อใช้จ่ายด้านบริการสาธารณะ เช่น การศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคง และระบบสวัสดิการสังคม อย่างไรก็ตาม ภาษีไม่ได้มีบทบาทเพียงด้านรายได้ของรัฐเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของประชาชนและภาคธุรกิจ เช่น การทำงาน การออม การลงทุน การบริโภค การนำเข้า การผลิต และการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์ภาษีจึงเป็นสาขาหนึ่งของเศรษฐศาสตร์สาธารณะที่ศึกษาว่า “รัฐควรจัดเก็บภาษีจากใคร เก็บจากฐานใด เก็บในอัตราเท่าใด และผลกระทบของภาษีต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างไร” การออกแบบภาษีที่ดีจึงต้องพิจารณาทั้งด้านรายได้ของรัฐบาล ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการบริหารจัดการเก็บ และผลกระทบต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย OECD อธิบายว่าการออกแบบนโยบายภาษีต้องสร้างสมดุลระหว่างการจัดหารายได้ให้รัฐกับการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทั่วถึงและยั่งยืน

1.2 ความหมายของเศรษฐศาสตร์ภาษี

เศรษฐศาสตร์ภาษี หมายถึง การศึกษาหลักการ แนวคิด และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยมุ่งพิจารณาว่าภาษีแต่ละประเภทส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้ผลิต นักลงทุน แรงงาน และรัฐบาลอย่างไร รวมถึงวิเคราะห์ว่าภาระภาษีสุดท้ายตกอยู่กับใคร และภาษีส่งผลกระทบต่อกระจายรายได้ ความเป็นธรรม และประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจอย่างไร

ในทางเศรษฐศาสตร์ ภาษีถือเป็น “การโอนทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐ” เพื่อให้รัฐนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการสาธารณะ เช่น ถนน โรงพยาบาล โรงเรียน ระบบยุติธรรม และการป้องกันประเทศ IMF อธิบายว่า ภาษีเป็นการชำระเงินที่รัฐบังคับจัดเก็บโดยผู้เสียภาษีไม่ได้รับผลตอบแทนโดยตรงเฉพาะรายจากการชำระเงินนั้น แม้ผู้เสียภาษีอาจได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการใช้จ่ายสาธารณะของรัฐ

ตัวอย่างเช่น ประชาชนจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อซื้อสินค้า และรัฐนำรายได้ดังกล่าวไปใช้ในการจัดบริการสาธารณะ แม้ผู้เสียภาษีนั่นอาจไม่ได้รับบริการที่มีมูลค่าเท่ากับภาษีที่จ่ายโดยตรง แต่โดยรวมแล้วภาษีช่วยให้รัฐสามารถจัดหาสินค้าและบริการที่ภาคเอกชนอาจไม่สามารถผลิตได้อย่างเพียงพอ เช่น ระบบป้องกันประเทศหรือถนนสาธารณะ

ดังนั้น เศรษฐศาสตร์ภาษีจึงไม่ได้ศึกษาเฉพาะกฎหมายภาษีหรือวิธีคำนวณภาษีเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์ว่าโครงสร้างภาษีส่งผลต่อแรงจูงใจทางเศรษฐกิจอย่างไร เช่น ภาษีเงินได้อาจส่งผลต่อการตัดสินใจทำงาน ภาษีนิติบุคคลอาจมีผลต่อการลงทุน ภาษีสรรพสามิตอาจใช้ลดการบริโภคสินค้าที่ก่อผลเสียต่อสุขภาพ และภาษีศุลกากรอาจมีผลต่อราคาสินค้านำเข้าและการแข่งขันของผู้ผลิตภายในประเทศ

1.3 ความสำคัญของโครงสร้างและนโยบายภาษี

โครงสร้างภาษี หมายถึง องค์ประกอบของระบบภาษีโดยรวม เช่น ประเภทของภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษี วิธีการจัดเก็บ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วน **“นโยบายภาษี”** หมายถึง แนวทางหรือมาตรการที่รัฐใช้ในการกำหนดภาระภาษีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคม และการคลัง

ความสำคัญของโครงสร้างและนโยบายภาษีสามารถอธิบายได้อย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้

ประการแรก ภาษีเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาล รายได้ภาษีช่วยให้รัฐสามารถจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินนโยบายสาธารณะ กรมสรรพากรระบุว่า ภาษีเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลไทย โดยหน่วยงานสำคัญภายใต้กระทรวงการคลัง ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร มีส่วนสำคัญต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

ประการที่สอง ภาษีเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบอัตราก้าวหน้าเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของภาษีที่ผู้มีรายได้สูงเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าผู้มีรายได้ต่ำ หลักการนี้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้เมื่อนำรายได้ภาษีไปใช้ในการบริการสาธารณะที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ เช่น การศึกษาและสาธารณสุข

ประการที่สาม ภาษีมีผลต่อแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ IMF อธิบายว่านโยบายภาษีควรคำนึงถึงผลของภาษีต่อแรงจูงใจในการลงทุน การทำงาน และการออม เพราะภาษีสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนและธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่น หากภาษีบุหรี่เพิ่มขึ้น ราคาบุหรี่สูงขึ้น ผู้บริโภคบางส่วนอาจลดการบริโภค ซึ่งเป็นการเป็นเป้าหมายด้านสุขภาพของรัฐ

ประการที่สี่ ภาษีช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบภายนอก เช่น ภาษีสรรพสามิตต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ น้ำมัน หรือสินค้าที่ก่อมลพิษ ภาษีประเภทนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพิ่มรายได้รัฐ แต่ยังมีเป้าหมายเพื่อลดพฤติกรรมที่ก่อผลเสียต่อสังคม กรมสรรพสามิตของไทยอธิบายว่าภาษีสรรพสามิตจัดเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท เช่น สินค้าที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ ศีลธรรม สิ่งแวดล้อม หรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย

ประการที่ห้า ภาษีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หากระบบภาษีซับซ้อน อัตราภาษีสูงเกินไป หรือมีต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมายสูง อาจลดแรงจูงใจในการลงทุนและทำให้ธุรกิจเข้าสู่

ระบบภาษีน้อยลง ในทางกลับกัน ระบบภาษีที่ชัดเจน เป็นธรรม และบริหารง่าย จะช่วยส่งเสริมความสมัครใจในการเสียภาษีและลดการหลีกเลี่ยงภาษี

การศึกษาภาษีอากรทุกประเภท จำเป็นต้องศึกษาถึงส่วนต่างๆ ของภาษีอากร เพื่อให้เข้าใจลักษณะอย่างแท้จริง โครงสร้างของภาษีประกอบด้วย (สมคิด บางโม, 2566, น.15-21)

1. ภาระภาษี เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นผู้เสียภาษี
2. ฐานภาษี เพื่อให้ทราบว่าจัดเก็บจากอะไร
3. อัตราภาษี จัดเก็บภาษีในอัตราเท่าไร
4. วิธีการชำระภาษี ทำอย่างไร
5. การจัดข้อโต้แย้งทางภาษี เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับภาษีจะทำอย่างไร
6. การบังคับใช้ภาษี มีบทลงโทษ อย่างไร

1.3.1. ภาระภาษี

การจัดเก็บภาษีอากรทำให้เกิดภาระแก่ภาคเอกชน ปัญหาสำคัญคือ ภาระดังกล่าวจะตกอยู่กับใคร และจำนวนเท่าใด เนื่องจากภาษีอากรที่เรียกเก็บไม่ว่าจะเป็นภาษีชนิดใดหรือในลักษณะใด ผลสุดท้ายจะกระทบกระเทือนรายได้ของประชาชนอันเป็นบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป

ความหมายของภาระภาษี มีดังนี้

ภาระภาษี หมายถึง ส่วนของรายได้ที่แท้จริงที่ลดลงเนื่องมาจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล บางกรณีผู้เสียภาษีตามกฎหมายอาจมิใช่ผู้แบกรับภาระภาษีไว้ท้ายที่สุดก็ได้ เช่น ภาระภาษียังสามารถส่งต่อไปยังผู้ผลิตรายหรือผู้บริโภครต่อได้ ดังนั้นภาระภาษีจึงพิจารณาแยกเป็น 2 นัย คือ ภาระภาษีทางกฎหมายและภาระภาษีทางเศรษฐกิจ

1. ภาระภาษีทางกฎหมาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาระภาษีอย่างเป็นทางการ หมายถึงภาระในจำนวนหนี้ภาษีอากรของผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งผู้มีหน้าที่อาจมิต้องรับภาระโดยแท้จริงก็ได้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการค้าอาจผลักภาระไปให้ผู้บริโภคได้

2. ภาระภาษีทางเศรษฐกิจ หรือภาระภาษีที่แท้จริง หมายถึงภาระภาษีที่ต้องตกอยู่กับบุคคลในขั้นสุดท้าย กล่าวคือ บุคคลนั้นไม่สามารถผลักภาระภาษีต่อไปให้ผู้อื่นอีกแล้ว ดังนั้นรายได้ของผู้รับภาระภาษีที่แท้จริงก็จะลดลงเนื่องจากการเก็บภาษีอากรนี้

การผลักภาระภาษี

การผลักภาระภาษี หมายถึง การที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายสามารถถ่ายเทหรือแบ่งภาระภาษีบางส่วนหรือทั้งหมดไปให้ผู้อื่น การผลักภาระภาษีโดยทั่วไปมี 2 วิธีคือ

1. การผลักภาระภาษีไปข้างหน้า เช่น ผู้ผลิตที่กฎหมายกำหนดให้เสียภาษีจากสินค้าอาจผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภค โดยการขึ้นราคาสินค้า เป็นต้น

2. การผลักภาระภาษีไปข้างหลัง เช่น ผู้ผลิตที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้เสียภาษีเรียกเก็บจากสินค้า อาจผลักภาระภาษีไปให้เจ้าของปัจจัยการผลิต โดยการลดค่าจ้างแรงงาน หรือลดราคาปัจจัยการผลิต เป็นต้น

จะเห็นว่าภาระภาษีที่แท้จริงจะตกอยู่กับบุคคล 3 กลุ่ม คือ ผู้บริโภคสินค้า เจ้าของปัจจัยการผลิต และผู้ผลิตสินค้า ผู้ใดจะรับภาระภาษีที่แท้จริงได้มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลักภาระภาษีของผู้ผลิตนั้น

การผลักภาระภาษีจะกระทำได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนี้

1. ระดับการแข่งขันของตลาดหรือโครงสร้างของตลาด ถ้ามีการแข่งขันทางด้านผู้ผลิตน้อย หรือเป็นตลาดผูกขาด ผู้ผลิตสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคได้ง่าย โดยการขึ้นราคาสินค้าตามค่าภาษีอากร ในทางตรงข้าม ถ้าตลาดมีการแข่งขันสูงการผลักภาระภาษีย่อมทำได้ยาก

2. ลักษณะของสินค้า สินค้าที่มีสภาพคงทนถาวร เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ รถยนต์ ผู้ผลิตสามารถเก็บสินค้าไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสีย เพื่อรอจังหวะอันเหมาะสมที่จะผลักภาระไปให้ผู้บริโภคได้มาก แต่ถ้าเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย เช่น สินค้าเกษตรกรรม เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ การรอจังหวะผลักภาระภาษีย่อมทำได้ยาก แม้ราคาต่ำก็ต้องขาย

3. ประเภทของภาษี ภาษีทางอ้อมเป็นภาษีที่ผลักภาระภาษีได้ง่ายกว่าภาษีทางตรง เพราะภาษีทางอ้อมโดยทั่วไปเรียกเก็บจากสินค้าและบริการที่จะต้องมีการซื้อขายเกิดขึ้น ทำให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือผู้ผลิตสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคได้ง่าย ในขณะที่ภาษีทางตรงเรียกเก็บจากทรัพย์สินนั้นๆ หรือจากเงินได้ ไม่เปิดโอกาสให้ผลักภาระภาษีได้เลย

4. ขนาดของฐานภาษี ถ้าเรียกเก็บภาษีจากสินค้าบางชนิดโดยไม่เรียกเก็บภาษีจากสินค้าอื่นที่สามารถทดแทนกันได้ ผู้ผลิตก็จะผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคโดยการขึ้นราคาสินค้าได้แต่ไม่มากนัก เพราะถ้าราคาสินค้าดังกล่าวสูงเกินไปผู้บริโภคจะหันไปใช้สินค้าตัวอื่นแทน

5. สภาพทางเศรษฐกิจ ในระยะที่สภาพทางเศรษฐกิจเกิดภาวะเงินเฟ้อ มีการใช้จ่ายคล่องตัว เพราะมีปริมาณเงินในท้องตลาดมาก ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าได้มากและราคาสูง ดังนั้นการผลักภาระภาษีโดยการนำไปบวกเข้ากับราคาสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย

1.3.2. ฐานภาษี

ฐานภาษี หมายถึง สิ่งที่เป็นมูลเหตุขั้นต้นที่ทำให้บุคคลต้องเสียภาษีอากร ตามความหมายนี้ ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ เงินได้ หากให้ความหมายของฐานภาษีว่าหมายถึงสิ่งที่ใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีอากร ในกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษียกคือ เงินได้สุทธิซึ่งหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนต่างๆ แล้ว

ฐานภาษี ในความหมายเบื้องต้นที่สำคัญคือ ฐานรายได้ (Income) ฐานการบริโภค (Consumption) ฐานทรัพย์สิน (Property) และฐานฐานสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการ (License)

ฐานภาษี 4 ประเภท

ฐานภาษี หมายถึง สิ่งที่รัฐใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีหรือกำหนดภาระภาษีของผู้เสียภาษี เช่น รายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน หรือสิทธิในการประกอบกิจการบางประเภท การทำความเข้าใจฐานภาษีมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางเศรษฐศาสตร์ภาษี เพราะฐานภาษีแต่ละประเภทส่งผลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน ทั้งด้านการทำงาน การออม การบริโภค การลงทุน การถือครองทรัพย์สิน และการเข้าสู่กิจกรรมทางธุรกิจ

1. ฐานรายได้ (Income)

ฐานรายได้ คือ การจัดเก็บภาษีจากรายได้หรือผลตอบแทนที่บุคคลหรือองค์กรได้รับในช่วงเวลาหนึ่ง รายได้อาจเกิดจากค่าจ้าง เงินเดือน กำไรจากธุรกิจ ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ค่าลิขสิทธิ์ หรือผลตอบแทนจากการลงทุน ภาษีที่ใช้ฐานรายได้เป็นหลัก ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในกรณีของประเทศไทย กรมสรรพากรอธิบายว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีทางตรงที่จัดเก็บจากเงินได้ของบุคคล โดยเงินได้พึงประเมินครอบคลุมทั้งเงินได้ที่เป็นตัวเงินและประโยชน์ที่อาจตีราคาเป็นเงินได้ ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีทางตรงที่จัดเก็บจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการหรือมีรายได้บางประเภทในประเทศไทย

ในทางเศรษฐศาสตร์ ฐานรายได้มีข้อดีคือสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับ “ความสามารถในการเสียภาษี” ของผู้เสียภาษีได้ โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบอัตราก้าวหน้า ซึ่งผู้มีรายได้สูงเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าผู้มีรายได้น้อย จึงช่วยสนับสนุนความเป็นธรรมทางสังคม อย่างไรก็ตาม ภาษีฐานรายได้ อาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงาน การออม และการลงทุน หากอัตราภาษีสูงเกินไปหรือระบบภาษีมีความซับซ้อนมากเกินไป

ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ได้รับเงินเดือนต้องนำรายได้มาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขณะที่บริษัทเอกชนต้องคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ฐานรายได้จึงสะท้อนความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีโดยตรง

2. ฐานการบริโภค (Consumption)

ฐานการบริโภค คือ การจัดเก็บภาษีจากการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ภาษีประเภทนี้มักจัดเก็บเมื่อมีการซื้อขายหรือการบริโภคเกิดขึ้น ตัวอย่างสำคัญ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีการขายบางรูปแบบ

ในประเทศไทย ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เป็นตัวอย่างสำคัญของภาษีฐานการบริโภค โดยกรมสรรพากรระบุว่า VAT เป็นภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บจากมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและการจำหน่ายสินค้าและบริการ และผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในประเทศไทยโดยมีรายรับเกินเกณฑ์ที่กำหนดโดยทั่วไปต้องเข้าสู่ระบบ VAT

ข้อดีของฐานการบริโภคคือสามารถจัดเก็บได้กว้างและมีความต่อเนื่อง เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีการบริโภคสินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน ภาษีประเภทนี้จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญและค่อนข้างสม่ำเสมอของรัฐ อีกทั้งการจัดเก็บผ่านผู้ประกอบการทำให้รัฐสามารถบริหารจัดการเก็บได้ง่ายกว่าการติดตามรายได้ของบุคคลทุกคนโดยตรง

อย่างไรก็ตาม ภาษีฐานการบริโภคอาจมีลักษณะถดถอย กล่าวคือ ผู้มีรายได้น้อยอาจต้องรับภาระภาษีเป็นสัดส่วนต่อรายได้สูงกว่าผู้มีรายได้สูง เพราะรายได้ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการบริโภคสินค้าและบริการจำเป็น ดังนั้น การออกแบบภาษีฐานการบริโภคจึงมักมีข้อยกเว้นหรืออัตราพิเศษสำหรับสินค้าบางประเภท เช่น อาหารพื้นฐาน การศึกษา หรือบริการสาธารณสุข เพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อย

ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าในร้านค้าที่จดทะเบียน VAT ราคาสินค้ามักรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ผู้บริโภคจึงเป็นผู้รับภาระภาษีทางเศรษฐกิจ แม้ว่าผู้ประกอบการจะเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบและนำส่งภาษีให้ภาครัฐ

3. ฐานทรัพย์สิน (Property)

ฐานทรัพย์สิน คือ การจัดเก็บภาษีจากการถือครอง เป็นเจ้าของ หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภาษีฐานทรัพย์สินมักมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลท้องถิ่น เพราะรายได้จากภาษีประเภทนี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ บริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นได้

ในประเทศไทย ตัวอย่างสำคัญคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ของตน และบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 1 มกราคมของปีภาษี มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้น

ภาษีฐานทรัพย์สินมีข้อดีคือฐานภาษีค่อนข้างเคลื่อนย้ายได้ยาก โดยเฉพาะที่ดินและอาคาร จึงทำให้การหลีกเลี่ยงภาษีทำได้ยากกว่าฐานรายได้หรือฐานการบริโภค นอกจากนี้ ภาษีทรัพย์สินยังช่วยกระตุ้นให้เจ้าของทรัพย์สินใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลดแรงจูงใจในการถือครองที่ดินว่างเปล่าโดยไม่ใช้ประโยชน์

อย่างไรก็ตาม ภาษีฐานทรัพย์สินอาจสร้างภาระให้แก่ผู้ถือครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงแต่มีรายได้ต่ำ เช่น ผู้สูงอายุที่มีบ้านหรือที่ดินแต่ไม่มีรายได้ประจำ ดังนั้น การออกแบบภาษีฐานทรัพย์สินจึงต้องพิจารณาทั้งมูลค่าทรัพย์สิน ลักษณะการใช้ประโยชน์ ความสามารถในการเสียภาษี และมาตรการบรรเทาภาระภาษีสำหรับกลุ่มเปราะบาง

ตัวอย่างเช่น ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และที่ดินรกร้างว่างเปล่า อาจถูกจัดเก็บภาษีในลักษณะที่แตกต่างกัน เพราะการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินแต่ละประเภทมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เหมือนกัน

4. ฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการ (License)

ฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการ หรือฐานะสิทธิ/ใบอนุญาต/สัมปทาน

License Base หมายถึง การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม หรือรายได้ของรัฐจากการให้สิทธิ อนุญาต หรือกำกับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทที่ไม่สามารถประกอบการได้โดยเสรีหากไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐ ฐานภาษีประเภทนี้ไม่ได้ผูกกับรายได้หรือการบริโภคโดยตรง แต่ผูกกับ “สิทธิในการดำเนินกิจกรรม” เช่น สิทธิในการจำหน่ายสินค้าควบคุม สิทธิในการประกอบธุรกิจเฉพาะ สิทธิในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิทธิในการให้บริการที่รัฐต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษ

ตัวอย่างในบริบทไทย ได้แก่ การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ หรือสินค้าและบริการบางประเภท ภายใต้การกำกับของกรมสรรพสามิต โดยเอกสารของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขายสุราระบุถึงการยื่นคำขออนุญาตขายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สะท้อนว่ากิจกรรมบางประเภทต้องได้รับสิทธิหรือใบอนุญาตจากรัฐก่อนจึงจะประกอบการได้

ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการมีเหตุผลสำคัญ 3 ประการ ประการแรก รัฐสามารถใช้เป็นเครื่องมือกำกับกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ศีลธรรม สิ่งแวดล้อม หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประการที่สอง รัฐสามารถจัดเก็บรายได้จากผู้ที่ได้รับประโยชน์เฉพาะจากสิทธิหรือสัมปทานนั้น และประการที่สาม ระบบใบอนุญาตช่วยให้รัฐติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมจำนวนผู้ประกอบการในกิจกรรมที่ต้องมีการกำกับดูแลเป็นพิเศษ

ฐานสิทธิพิเศษแตกต่างจากฐานรายได้และฐานการบริโภค เพราะภาระภาษีหรือค่าธรรมเนียมไม่ได้เกิดจากจำนวนรายได้หรือมูลค่าการซื้อขายโดยตรงเสมอไป แต่อาจเกิดจากการได้รับสิทธิในการประกอบกิจกรรม เช่น การได้รับใบอนุญาต การได้รับสัมปทาน หรือการได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรสาธารณะ อย่างไรก็ตาม หากกำหนดค่าธรรมเนียมหรือภาษีจากสิทธิพิเศษสูงเกินไป อาจทำให้ต้นทุนเข้าสู่ธุรกิจสูงขึ้น ลดการแข่งขัน และเปิดโอกาสให้เกิดการผูกขาดหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการที่ต้องการจำหน่ายสุราไม่สามารถดำเนินกิจการได้เพียงเพราะมีสินค้าและสถานที่ขายเท่านั้น แต่ต้องได้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ของรัฐก่อน การจัดเก็บรายได้จากใบอนุญาตจึงสะท้อนแนวคิดที่ว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่รัฐให้สิทธิในการประกอบการภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ และรัฐมีหน้าที่กำกับดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม

โดยสรุป ฐานภาษีทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ฐานรายได้ ฐานการบริโภค ฐานทรัพย์สิน และฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการ ต่างมีบทบาทสำคัญต่อระบบภาษีของรัฐ ฐานรายได้เน้นความสามารถในการเสียภาษี ฐานการบริโภคเน้นการจัดเก็บจากการใช้จ่าย ฐานทรัพย์สินเน้นการจัดเก็บจากการถือครองหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ส่วนฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการเน้นการจัดเก็บจากสิทธิหรือการได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมบางประเภท ระบบภาษีที่ดีจึงควรผสมผสานฐานภาษีหลายประเภทอย่างเหมาะสม เพื่อให้รัฐมีรายได้เพียงพอ มีความเป็นธรรม ลดการบิดเบือนทางเศรษฐกิจ และสามารถกำกับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.3. อัตราภาษี

อัตราภาษี หมายถึง สัดส่วนหรือจำนวนภาษีที่รัฐกำหนดให้ผู้เสียภาษีต้องชำระเมื่อมีฐานภาษีเกิดขึ้น เช่น รายได้ การบริโภค ทรัพย์สิน หรือสิทธิในการประกอบกิจการ อัตราภาษีเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบภาษี เพราะมีผลโดยตรงต่อภาระภาษีของประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงมีผลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การทำงาน การออม การลงทุน และการบริโภค โดยทั่วไปอัตราภาษีสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะสำคัญ ได้แก่ อัตราคงที่ อัตราก้าวหน้า และอัตราถอยหลัง

1. อัตราคงที่

อัตราภาษีคงที่ หมายถึง การจัดเก็บภาษีในอัตราเดียวกันไม่ว่าฐานภาษีของผู้เสียภาษีจะมีมูลค่าสูงหรือต่ำเพียงใด กล่าวคือ ผู้เสียภาษีทุกคนเสียภาษีในสัดส่วนเท่ากันจากฐานภาษีที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หากรัฐกำหนดอัตราภาษีไว้ที่ร้อยละ 10 ผู้ที่มีฐานภาษี 100,000 บาท จะเสียภาษี 10,000 บาท ส่วนผู้ที่มีฐานภาษี 1,000,000 บาท จะเสียภาษี 100,000 บาท แม้จำนวนเงินภาษีแตกต่างกัน แต่สัดส่วนภาษีต่อฐานภาษีเท่ากัน

ข้อดีของอัตราภาษีคงที่คือ มีความเรียบง่าย เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการบริหารจัดการเก็บ ผู้เสียภาษีสามารถคำนวณภาษีได้ไม่ซับซ้อน และรัฐสามารถลดต้นทุนในการจัดเก็บภาษีได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของอัตราคงที่คือ อาจไม่สะท้อนความสามารถในการเสียภาษีที่แตกต่างกันของประชาชน โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้มีรายได้น้อยและผู้มีรายได้สูงต้องเสียภาษีในอัตราเดียวกัน

ตัวอย่างของภาษีที่มีลักษณะใกล้เคียงอัตราคงที่ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจัดเก็บในอัตราเดียวกันจากมูลค่าการซื้อขายและบริการโดยทั่วไป แม้ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีระดับรายได้แตกต่างกันก็ตาม

2. อัตราก้าวหน้า

อัตราภาษีก้าวหน้า หมายถึง การจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ผู้ที่มีรายได้หรือฐานภาษีสูงกว่าจะเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าผู้ที่มีรายได้หรือฐานภาษีต่ำกว่า หลักการนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดเรื่อง “ความสามารถในการเสียภาษี” ซึ่งเห็นว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าควรมีส่วนร่วมในการรับภาระภาษีมากกว่า

ตัวอย่างเช่น หากระบบภาษีกำหนดให้รายได้ช่วงแรกเสียภาษีย้อยละ 5 รายได้ช่วงถัดไปเสียภาษีย้อยละ 10 และรายได้ในช่วงที่สูงขึ้นเสียภาษีย้อยละ 20 ผู้มีรายได้สูงจะเสียภาษีรวมมากกว่าทั้งในเชิงจำนวนเงินและในบางกรณีอาจมากกว่าในเชิงสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด

ข้อดีของอัตราภาษีก้าวหน้าคือ ช่วยส่งเสริมความเป็นธรรมทางภาษีและช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ เพราะผู้มีรายได้สูงมีภาระภาษีมากกว่าผู้มีรายได้น้อย ระบบนี้จึงมักใช้กับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม หากกำหนดอัตราภาษีขึ้นสูงไว้มากเกินไป อาจกระทบต่อแรงจูงใจในการทำงาน การลงทุน หรือการวางแผนภาษีของผู้เสียภาษีบางกลุ่ม

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมักใช้อัตราภาษีแบบก้าวหน้า โดยผู้มีรายได้สูงจะถูกจัดเก็บในอัตราภาษีขั้นที่สูงกว่าผู้มีรายได้ต่ำ

3. อัตราถอยหลัง

อัตราภาษีถอยหลัง หมายถึง ลักษณะของภาษีที่ทำให้ผู้มีรายได้ต่ำรับภาระภาษีเป็นสัดส่วนต่อรายได้สูงกว่าผู้มีรายได้สูง แม้อัตราภาษีที่กำหนดตามกฎหมายอาจเป็นอัตราเดียวกันก็ตาม กล่าวอีกนัยหนึ่ง ภาษีถอยหลังไม่ได้หมายความว่าอัตราภาษีตามกฎหมายลดลงเสมอไป แต่หมายถึง “ภาระภาษีที่แท้จริง” เมื่อเทียบกับรายได้ของผู้เสียภาษีมีแนวโน้มสูงกว่าสำหรับผู้มีรายได้ต่ำ

ตัวอย่างเช่น หากภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บในอัตราเดียวกันจากการบริโภคสินค้าและบริการ ผู้มีรายได้น้อยซึ่งต้องใช้รายได้ส่วนใหญ่ไปกับการบริโภค อาจรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นสัดส่วนต่อรายได้สูงกว่าผู้มีรายได้สูงที่สามารถออมเงินได้มากกว่า แม้ทั้งสองกลุ่มจะเสียภาษีในอัตราเดียวกันเมื่อซื้อสินค้า

ข้อดีของภาษีที่มีลักษณะถอยหลังคือ มักจัดเก็บได้ง่าย มีฐานภาษีกว้าง และสร้างรายได้ให้รัฐได้ต่อเนื่อง แต่ข้อจำกัดสำคัญคือ อาจกระทบต่อความเป็นธรรมทางภาษี เพราะผู้มีรายได้น้อยอาจรับภาระมากกว่าเมื่อเทียบกับกำลังความสามารถในการจ่าย ดังนั้น รัฐมักใช้มาตรการลดผลกระทบ เช่น การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าจำเป็น การให้เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง หรือการใช้รายได้ภาษีไปสนับสนุนสวัสดิการสังคม

โดยสรุป อัตราภาษีทั้งสามประเภทมีบทบาทและผลกระทบแตกต่างกัน อัตราคงที่มีจุดเด่นด้านความเรียบง่าย อัตราก้าวหน้ามีจุดเด่นด้านความเป็นธรรมและการกระจายรายได้ ส่วนอัตราถอยหลังสะท้อนลักษณะของภาษีที่อาจสร้างภาระต่อผู้มีรายได้น้อยมากกว่าในเชิงสัดส่วน การออกแบบระบบภาษีที่ดีจึงควรเลือกใช้อัตราภาษีให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของนโยบายภาษี ฐานภาษี และผลกระทบต่อประชาชนแต่ละกลุ่ม

1.3.4. วิธีการชำระภาษี

วิธีการชำระภาษี หมายถึง กระบวนการที่ผู้เสียภาษีปฏิบัติเพื่อกำหนด ยื่นแบบ และชำระภาษีให้แก่รัฐตามที่กฎหมายกำหนด ในทางเศรษฐศาสตร์ภาษี วิธีการชำระภาษีมีความสำคัญ เพราะส่งผลต่อความสะดวกของผู้เสียภาษี ต้นทุนในการจัดเก็บของรัฐ ความถูกต้องของข้อมูลภาษี และระดับความสนใจในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี โดยทั่วไปสามารถอธิบายได้เป็น 3 วิธีสำคัญ ได้แก่ การชำระภาษีโดยการประเมินตนเอง การชำระภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน และการชำระภาษีโดยการหักภาษี ณ ที่จ่าย

1. การชำระภาษีโดยการประเมินตนเอง

การชำระภาษีโดยการประเมินตนเอง หมายถึง วิธีการที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้รวบรวมข้อมูลรายได้ รายจ่าย ค่าลดหย่อน หรือฐานภาษีที่เกี่ยวข้อง แล้วคำนวณภาษีที่ต้องชำระด้วยตนเอง จากนั้นจึงยื่น

แบบแสดงรายการและชำระภาษีต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษี วิธีนี้เป็นระบบที่ให้ความรับผิดชอบแก่ผู้เสียภาษี ในการเปิดเผยข้อมูลและคำนวณภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวอย่างที่สำคัญคือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เช่น ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ตามประเภทเงินได้และระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด โดยทั่วไปการยื่นแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไปตามข้อมูลของ กรมสรรพากร นอกจากนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีลักษณะที่ผู้ประกอบการต้องจัดทำ ข้อมูล คำนวณภาษี และยื่นแบบตามรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อดีของระบบการประเมินตนเองคือ ช่วยลดภาระของรัฐในการคำนวณภาษีให้ผู้เสียภาษีทุกราย ทำให้การจัดเก็บภาษีทำได้รวดเร็วขึ้น และส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้เสียภาษี อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ต้อง อาศัยความรู้ ความซื่อสัตย์ และระบบเอกสารที่ถูกต้องของผู้เสียภาษี หากผู้เสียภาษีไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ หรือมีเจตนาปกปิดข้อมูล อาจนำไปสู่การยื่นแบบไม่ถูกต้อง การเสียภาษีไม่ครบถ้วน หรือการหลีกเลี่ยงภาษี

ในเชิงเศรษฐศาสตร์ภาษี ระบบการประเมินตนเองมีประสิทธิภาพเมื่อรัฐสามารถสร้างระบบ ตรวจสอบที่เหมาะสม เช่น การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงข้อมูลรายได้ การตรวจสอบภาษี ย้อนหลัง และบทลงโทษที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมายโดยสมัครใจ

2. การชำระภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน

การชำระภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน หมายถึง วิธีการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ เจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้พิจารณาข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และคำนวณภาษีที่ผู้เสียภาษีต้องชำระ วิธีนี้ มักเกิดขึ้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานมีอำนาจประเมิน หรือในกรณีที่ผู้เสียภาษียื่นแบบไม่ ถูกต้อง ยื่นแบบไม่ครบถ้วน ไม่ยื่นแบบ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลภาษี

ประมวลรัษฎากรของไทยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ “วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน” โดยระบุเรื่อง การยื่นรายการ การประเมินภาษีจากรายการที่ยื่น การออกหมายเรียกกรณียื่นรายการไม่ถูกต้องหรือไม่ บริบูรณ์ และการประเมินภาษีกรณีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งของเจ้าพนักงาน นอกจากนี้ ในหมวด ภาษีเงินได้ ประมวลรัษฎากรระบุว่า ภาษีเงินได้เป็นภาษีอากรประเมิน และให้เจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ ประเมินเกี่ยวกับภาษีดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น หากบุคคลหรือบริษัทมีรายได้แต่ไม่ยื่นแบบภาษี หรือยื่นแบบโดยแสดงรายได้ต่ำกว่า ความเป็นจริง เจ้าพนักงานประเมินอาจตรวจสอบเอกสาร เรียกข้อมูลเพิ่มเติม และประเมินภาษีที่ต้องชำระ เพิ่มเติม พร้อมเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนดได้ ในกรณีนี้ การประเมินของเจ้าพนักงานทำ หน้าที่เป็นกลไกควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของระบบภาษี

ข้อดีของวิธีนี้คือ ช่วยให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ถูกต้องมากขึ้นในกรณีที่ข้อมูลของผู้เสียภาษีไม่ ครบถ้วนหรือมีความเสี่ยงต่อการหลีกเลี่ยงภาษี อีกทั้งช่วยสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษีที่ปฏิบัติ ตามกฎหมายกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีต้นทุนในการบริหารจัดการเก็บสูงกว่า เพราะต้องใช้ เจ้าหน้าที่ เวลา เอกสาร และกระบวนการตรวจสอบจำนวนมาก

ในเชิงเศรษฐศาสตร์ภาษี การประเมินโดยเจ้าพนักงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดการหลีกเลี่ยงภาษีและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบภาษี แต่ควรดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม และสิทธิของผู้เสียภาษีในการชี้แจงหรืออุทธรณ์ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด

3. การชำระภาษีโดยหัก ณ ที่จ่าย

การชำระภาษีโดยหัก ณ ที่จ่าย หมายถึง วิธีการที่ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษีไว้บางส่วนจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงิน แล้วนำส่งภาษีดังกล่าวให้แก่รัฐภายในเวลาที่กำหนด วิธีนี้เป็นการจัดเก็บภาษีสล่งหน้า ณ จุดที่มีการจ่ายเงินได้ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าบริการ ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือค่าจ้างทำของบางประเภท

กรมสรรพากรมีคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยระบุว่าผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้บางประเภทและยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามแบบที่เกี่ยวข้อง เช่น ภ.ง.ด. 3 หรือ ภ.ง.ด. 53 แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังอธิบายว่ารายได้บางประเภท กฎหมายอาจให้สิทธิเลือกเสียภาษีโดยวิธีหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนการนำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นตามหลักทั่วไปได้ในบางกรณี

ตัวอย่างเช่น นายจ้างจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน โดยหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน แล้วนำส่งให้กรมสรรพากร เมื่อสิ้นปี พนักงานจึงนำข้อมูลภาษีที่ถูกหักไว้ไปใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากภาษีที่ถูกหักไว้มากกว่าภาษีที่ต้องชำระจริง อาจขอคืนภาษีได้ แต่หากถูกหักไว้น้อยกว่าภาษีที่คำนวณได้จริง ก็ต้องชำระภาษีเพิ่มเติม

ข้อดีของการหักภาษี ณ ที่จ่ายคือ ช่วยให้รัฐได้รับรายได้ภาษีอย่างต่อเนื่องระหว่างปี ลดความเสี่ยงที่ผู้เสียภาษีจะไม่มีเงินชำระภาษีเมื่อสิ้นปี และช่วยให้รัฐติดตามข้อมูลรายได้ของผู้เสียภาษีได้ดีขึ้น สำหรับผู้เสียภาษี วิธีนี้ช่วยกระจายภาระการชำระภาษีออกเป็นงวด ๆ แทนการชำระครั้งเดียวจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม การหักภาษี ณ ที่จ่ายอาจสร้างภาระด้านเอกสารและการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่ผู้จ่ายเงิน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องคำนวณอัตราหัก ณ ที่จ่าย จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี และนำส่งภาษีตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ หากอัตราหัก ณ ที่จ่ายไม่สอดคล้องกับภาระภาษีที่แท้จริง อาจทำให้ผู้เสียภาษีถูกหักภาษีมากหรือน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

โดยสรุป การชำระภาษีทั้ง 3 วิธีมีบทบาทแตกต่างกัน การประเมินตนเองเน้นความรับผิดชอบของผู้เสียภาษี การประเมินโดยเจ้าพนักงานเน้นการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย ส่วนการหักภาษี ณ ที่จ่ายเน้นการจัดเก็บภาษีสล่งหน้าและลดความเสี่ยงในการหลีกเลี่ยงภาษี ระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพจึงมักใช้ทั้งสามวิธีร่วมกัน เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความสะดวก เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสร้างรายได้ให้รัฐอย่างสม่ำเสมอ

1.3.5. การจัดซื้อโต้แย้งทางภาษี

การจัดซื้อโต้แย้งทางภาษี หมายถึง กระบวนการแก้ไขความเห็นต่างระหว่างผู้เสียภาษีกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี เช่น ความเห็นต่างเกี่ยวกับจำนวนภาษีที่ต้องชำระ การตีความกฎหมายภาษี การใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี การประเมินภาษีเพิ่มเติม เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม หรือคำสั่งทางภาษีอื่น ๆ ข้อโต้แย้งทางภาษีมีความสำคัญเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิของผู้เสียภาษี รายได้ของรัฐ และความเชื่อมั่นต่อระบบภาษีโดยรวม

โดยทั่วไป การจัดซื้อโต้แย้งทางภาษีสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับใหญ่ คือ ระดับบริหารและระดับศาล ส่วนการนำภาษีอากรขึ้นสู่ศาลเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นเมื่อคู่กรณีไม่สามารถยุติข้อพิพาทในระดับบริหารได้ หรือเมื่อมีกฎหมายกำหนดให้ต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้คำวินิจฉัยชี้ขาด

1. การจัดซื้อโต้แย้งทางภาษีระดับบริหาร

การจัดซื้อโต้แย้งทางภาษีระดับบริหาร เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานจัดเก็บภาษี ก่อนที่ข้อพิพาทจะเข้าสู่ศาล กระบวนการนี้มักเริ่มต้นเมื่อผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีจากเจ้าพนักงานประเมิน และไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน เช่น เห็นว่าฐานภาษีไม่ถูกต้อง มีการคำนวณภาษีผิดพลาด หรือเจ้าพนักงานตีความข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายคลาดเคลื่อน

ในกรณีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หากผู้เสียภาษีประสงค์จะคัดค้านการประเมินภาษี ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยใช้แบบคำอุทธรณ์ตามที่อธิบดีกำหนด ทั้งนี้ การอุทธรณ์ในระดับบริหารเป็นขั้นตอนสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียภาษีนำเสนอข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน และเหตุผลทางกฎหมายเพื่อโต้แย้งการประเมินของเจ้าพนักงาน

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภาษี โดยอาจมีคำวินิจฉัยให้ยืนตามการประเมินเดิม ลดภาษี งดหรือลดเบี้ยปรับ แก้ไขการคำนวณ หรือในบางกรณีอาจมีคำวินิจฉัยให้ผู้เสียภาษีต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น หากพบว่าการประเมินเดิมคำนวณภาษีต่ำไป

ข้อดีของการจัดซื้อโต้แย้งในระดับบริหาร คือ เป็นกระบวนการที่ช่วยลดภาระของศาล ลดค่าใช้จ่ายของคู่กรณี และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาษีแก้ไขข้อผิดพลาดได้ก่อนเกิดคดีความ อีกทั้งยังช่วยให้ข้อพิพาทบางส่วนยุติลงได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ผู้เสียภาษีต้องให้ความสำคัญกับระยะเวลาและเอกสารหลักฐาน เพราะหากยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดหรือไม่สามารถแสดงหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย้งได้อย่างเพียงพอ อาจกระทบต่อสิทธิในการดำเนินการต่อไป

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การอุทธรณ์ไม่ทำให้การชำระภาษีตามการประเมินหยุดลงโดยอัตโนมัติ ผู้ถูกประเมินยังมีหน้าที่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้ทุเลาการชำระภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

2. การจัดข้อโต้แย้งทางภาษีระดับศาล

การจัดข้อโต้แย้งทางภาษีระดับศาล เป็นกระบวนการที่ใช้เมื่อผู้เสียภาษีหรือคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาในระดับบริหาร หรือเมื่อข้อพิพาทมีลักษณะต้องให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในประเทศไทย คดีภาษีอากรอยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากร ซึ่งเป็นศาลชั้นอุทธรณ์ที่มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับภาษีอากรโดยเฉพาะ

เมื่อผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้เสียภาษีมีสิทธินำคดีไปฟ้องต่อศาลภาษีอากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในกรณีที่มูลหนี้ภาษีอากรตั้งค้างอยู่ต่างจังหวัด สามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลจังหวัดนั้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรอธิบายไว้

การพิจารณาคดีภาษีอากรในศาลมีลักษณะเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เน้นการตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ศาลจะพิจารณาพยานหลักฐานของทั้งฝ่ายผู้เสียภาษีและฝ่ายรัฐ เช่น หนังสือแจ้งการประเมิน แบบแสดงรายการภาษี เอกสารบัญชี ใบกำกับภาษี สัญญา รายงานตรวจสอบภาษี คำวินิจฉัยอุทธรณ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของการจัดข้อโต้แย้งระดับศาล คือ คู่กรณีได้รับการพิจารณาจากองค์กรตุลาการที่เป็นกลาง มีหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาชัดเจน และคำพิพากษาของศาลมีผลผูกพันทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การดำเนินคดีในศาลอาจใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงกว่าระดับบริหาร ผู้เสียภาษีจึงควรเตรียมข้อเท็จจริง เอกสาร และประเด็นทางกฎหมายให้รอบคอบก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล

ศาลภาษีอากรกลางมีการเผยแพร่คู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีภาษีอากร รวมถึงเงื่อนไขก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล การคิดค่าขึ้นศาล การนัดพิจารณา และการยื่นบัญชีระบุพยาน ซึ่งสะท้อนว่าการดำเนินคดีภาษีต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเฉพาะของศาลภาษีอากร

3. การนำภาษีอากรขึ้นสู่ศาล

การนำภาษีอากรขึ้นสู่ศาล หมายถึง การที่ผู้เสียภาษีหรือหน่วยงานของรัฐนำข้อพิพาททางภาษีไปให้ศาลภาษีอากรวินิจฉัย โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นภายหลังจากผ่านกระบวนการอุทธรณ์ในระดับบริหารแล้ว และยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของการประเมินภาษีหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ขั้นตอนสำคัญก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล คือ ต้องตรวจสอบว่าได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินภาษีตามประมวลรัษฎากร ที่สำคัญคือ ต้องมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อน จึงจะนำคดีไปฟ้องต่อศาลภาษีอากรได้ แนวคำพิพากษาศาลฎีกาได้วางหลักไว้ว่า หากยังไม่มีคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ย่อมยังไม่อาจนำคดีขึ้นสู่ศาลภาษีอากรในกรณีดังกล่าวได้

เมื่อนำคดีขึ้นสู่ศาล ผู้ฟ้องคดีควรเตรียมคำฟ้องให้ชัดเจน โดยระบุคู่ความ ข้อเท็จจริง ประเด็นโต้แย้ง คำขอท้ายฟ้อง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแจ้งการประเมินภาษี คำอุทธรณ์ คำ

วินิจัยอุทธรณ์ หลักฐานการรับหนังสือ เอกสารบัญชี และเอกสารประกอบการคำนวณภาษี ทั้งนี้ ต้องยื่นคำฟ้องภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย เพราะหากพ้นกำหนดเวลา อาจทำให้เสียสิทธิในการฟ้องคดีได้

ในเชิงเศรษฐศาสตร์ภาษี การนำข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลมีบทบาทสำคัญต่อระบบภาษี 3 ประการ ประการแรก ช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีจากการใช้อำนาจประเมินภาษีที่อาจคลาดเคลื่อน ประการที่สอง ช่วยสร้างบรรทัดฐานในการตีความกฎหมายภาษีให้มีความชัดเจนมากขึ้น และประการที่สาม ช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าการจัดเก็บภาษีของรัฐอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม ไม่ใช่การใช้อำนาจฝ่ายเดียวโดยปราศจากการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม การนำภาษีอากรขึ้นสู่ศาลควรถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากใช้กระบวนการในระดับบริหารแล้ว เพราะคดีภาษีมักเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงทางบัญชี รายละเอียดของธุรกรรม และการตีความกฎหมายเฉพาะเรื่อง การเตรียมเอกสารที่ครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตรวจสอบและชั้นอุทธรณ์จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อผลของคดีในชั้นศาล

โดยสรุป การขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบภาษีมีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ระดับบริหารช่วยให้ผู้เสียภาษีและหน่วยงานภาษีแก้ไขข้อขัดแย้งได้ก่อนเข้าสู่ศาล ส่วนระดับศาลทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดเมื่อข้อพิพาทไม่สามารถยุติได้ในฝ่ายบริหาร การเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้ นักศึกษามองเห็นว่า ระบบภาษีไม่ได้ประกอบด้วยการจัดเก็บภาษีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและการตรวจสอบอำนาจรัฐด้วย

สรุปประเด็นสำคัญ

1. ข้อโต้แย้งทางภาษีเกิดจากความเห็นต่างระหว่างผู้เสียภาษีกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับการประเมิน การคำนวณ หรือการตีความกฎหมายภาษี
2. ระดับบริหารเป็นขั้นตอนแรกของการแก้ไขข้อพิพาท โดยผู้เสียภาษีสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย
3. การอุทธรณ์ไม่ทำให้การชำระภาษีหยุดลงโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทุเลาการชำระภาษี
4. หากไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้เสียภาษีสามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลภาษีอากรภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด
5. กระบวนการขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีช่วยสร้างความสมดุลระหว่างอำนาจจัดเก็บรายได้ของรัฐกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษี

1.3.6. การบังคับใช้ภาษี

การใช้กฎหมายภาษีอากรจำเป็นต้องมีการลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง บทลงโทษทางภาษีอากรแยกได้เป็นโทษทางอาญาและโทษทางแพ่ง

โทษทางอาญา ได้แก่ โทษปรับ หรือโทษจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ในด้านการปรับนั้นกฎหมายภาษีอากรกำหนดให้เจ้าพนักงานมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับได้สำหรับบางกรณี เช่น ในกรณีที่ความผิดมีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ เป็นต้น

ตัวอย่างความผิดทางอาญา เช่น ผู้ใดรู้อยู่แล้วไม่อำนวยความสะดวกหรือขัดขวางเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ในการเข้าตรวจค้น ยึด หรืออายัดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับภาษีอากร มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ (มาตรา 3 นว) เป็นต้น

โทษทางแพ่ง ได้แก่ โทษที่ออกมาในรูปของดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะเสียเงินเพิ่ม นั่นคือ อาจเสียเงินเพิ่มขึ้นเป็น 1 หรือ 2 เท่าของภาษีที่ชำระขาดไป เป็นต้น ในกรณีที่ไม่ชำระภาษีอากรภายในกำหนดเวลาจะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นโดยคิดเป็นร้อยละของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ เช่นร้อยละ 5 เป็นต้น นอกจากนี้หากไม่ชำระภาษีอาจถูกฟ้องยึดทรัพย์ หรือถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลาย

1.4 หลักการพิจารณานโยบายภาษี

การออกแบบนโยบายภาษีที่ดีต้องพิจารณาหลายด้านควบคู่กัน ไม่ควรพิจารณาเฉพาะการเพิ่มรายได้ของรัฐเท่านั้น เพราะภาษีทุกประเภทล้วนมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของประชาชนและภาคธุรกิจ หลักการสำคัญในการพิจารณานโยบายภาษีมี่ดังนี้

3.1 หลักความเป็นธรรม (Principles of Absolute Equity)

ความเป็นธรรมทางภาษีแบ่งได้เป็น 2 มิติ ได้แก่ ความเป็นธรรมแนวนอน และความเป็นธรรมแนวตั้ง ความเป็นธรรมแนวนอน หมายถึง ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกันควรเสียภาษีใกล้เคียงกัน ส่วนความเป็นธรรมแนวตั้ง หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการเสียภาษีมากกว่าควรรับภาระภาษีมากกว่า หลักนี้มักสะท้อนผ่านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบอัตราก้าวหน้า

ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน กับบุคคลที่มีรายได้ 300,000 บาทต่อเดือน ย่อมมีความสามารถในการเสียภาษีต่างกัน ระบบภาษีที่เป็นธรรมจึงไม่ควรเก็บภาษีในลักษณะที่สร้างภาระหนักเกินไปแก่ผู้มีรายได้น้อย

3.2 หลักประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Efficiency)

ภาษีที่ดีควรบรรเทาการตัดสินใจทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด กล่าวคือ ไม่ควรทำให้ประชาชนหรือธุรกิจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ลดประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจมากเกินไป IMF อธิบายว่าการออกแบบภาษีที่ดีควรสร้างรายได้ให้รัฐโดยลดการบิดเบือนทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมให้น้อยที่สุด และหลักความเป็นกลางทางภาษีหมายถึงภาษีควรบรรเทาการตัดสินใจเรื่องการทำงาน การออม การลงทุน และการบริโภคให้น้อยที่สุด

ตัวอย่างเช่น หากภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงเกินไป อาจทำให้ธุรกิจลดการลงทุน หรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีภาษีต่ำกว่า ในขณะที่หากภาษีต่ำเกินไป รัฐอาจมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะ

3.3 หลักความแน่นอนและความชัดเจน

ผู้เสียภาษีควรทราบอย่างชัดเจนว่าตนมีหน้าที่เสียภาษีประเภทใด เสียเมื่อใด เสียเท่าใด และต้องยื่นแบบอย่างไร ความชัดเจนของกฎหมายและขั้นตอนช่วยลดข้อพิพาท ลดต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และเพิ่มความไว้วางใจต่อระบบภาษี

3.4 หลักความสะดวกและต้นทุนต่ำ (Simplicity)

ระบบภาษีควรออกแบบให้ประชาชนและธุรกิจสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ต้นทุนในการยื่นแบบ การจัดทำเอกสาร และการชำระภาษีไม่ควรสูงเกินไป ขณะเดียวกันภาครัฐก็ควรมีต้นทุนการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม กรมสรรพากรระบุหนึ่งในวัตถุประสงค์ของหน่วยงานว่า มุ่งจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม และมีต้นทุนการปฏิบัติตามภาษีต่ำทั้งต่อหน่วยงานและผู้เสียภาษี

3.5 หลักอำนาจรายได้

บทบาทของรัฐบาลทางเศรษฐกิจทวีความสำคัญมากขึ้น จำเป็นต้องหารายได้เพื่อนำมาใช้จ่ายให้มากขึ้น ระบบภาษีอากรจึงควรเป็นระบบที่ทำรายได้สูงให้แก่รัฐบาล หากระบบภาษีอากรมีโครงสร้างอำนาจรายได้ให้แก่รัฐบาลต่ำ เมื่อรัฐบาลจำเป็นต้องจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม ประชาชนมักมองว่าเป็นการสร้างภาระเดือดร้อนแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น ดังนั้นระบบภาษีอากรที่ดีตามหลักนี้จึงควรประกอบไปด้วยภาษีน้อยประเภท ซึ่งภาษีแต่ละประเภทสามารถทำรายได้ให้สูงทั้งในปัจจุบันและเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป (สมคิด บางโม, 2566, น.13)

ระบบภาษีอากรที่จะอำนาจรายได้สูงให้แก่รัฐบาลมีลักษณะดังนี้ (สมคิด บางโม, 2566, น.13)

1. ภาษีอากรที่มีฐานกว้าง กล่าวคือ ต้องครอบคลุมผู้เสียภาษีจำนวนมาก ขณะเดียวกันฐานภาษีที่ใช้เรียกเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีแต่ละรายต้องมีความใหญ่ด้วย เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีการขาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้อัตราสูง ไม่กระทบกระเทือนต่อการทำงาน การออม การลงทุน
2. ภาษีอากรที่มีอัตราภาษีก้าวหน้า เมื่อฐานภาษีมีขนาดใหญ่ขึ้น รัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ในส่วนที่สูงกว่าการขยายตัวของฐานภาษี อย่างไรก็ตาม การกำหนดอัตราภาษีในลักษณะก้าวหน้าจนเกินไป อาจกระทบกระเทือนในด้านอื่นได้ ภาษีที่น่าจะอำนาจรายได้ให้แก่รัฐบาลมากและตลอดไปคือ ภาษีมรดก และภาษีทรัพย์สิน แต่ปัจจุบันยังไม่มีให้นำมาใช้

แนวคิดสำคัญของเศรษฐศาสตร์ภาษีคือ “ฐานภาษีกว้าง อัตราภาษีไม่สูงเกินไป” เพราะหากรัฐให้สิทธิยกเว้น ลดหย่อน หรือสิทธิพิเศษมากเกินไป ฐานภาษีจะแคบลง ส่งผลให้ต้องใช้อัตราภาษีที่สูงขึ้นกับผู้เสียภาษีบางกลุ่ม OECD ชี้ว่า การขยายฐานภาษีและใช้อัตราภาษีที่เหมาะสมสามารถช่วยลดการบิดเบือนทางเศรษฐกิจและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีได้

1.5 ประเภทของภาษี

ภาษีอากรสามารถจำแนกได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา เช่น หน่วยงานผู้จัดเก็บ ลักษณะการผลกระทบภาษี วิธีการประเมินภาษี วัตถุประสงค์ในการนำเงินภาษีไปใช้ ความถาวรของกฎหมายภาษี และฐานภาษี การจำแนกประเภทภาษีช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของภาษีแต่ละประเภทได้ชัดเจนขึ้น ทั้งในด้านการจัดหารายได้ของรัฐ ความเป็นธรรมทางภาษี และผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ

1. จำแนกตามระดับรัฐบาลผู้จัดเก็บ

การจำแนกตามระดับรัฐบาลผู้จัดเก็บ แบ่งภาษีออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาษีระดับประเทศ และภาษีท้องถิ่น

ภาษีระดับประเทศ คือ ภาษีที่จัดเก็บโดยรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานของรัฐส่วนกลาง เพื่อนำรายได้ไปใช้ในการบริหารประเทศและจัดบริการสาธารณะในระดับชาติ เช่น การศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคง โครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายเศรษฐกิจโดยรวม ตัวอย่างภาษีระดับประเทศ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร

ภาษีท้องถิ่น คือ ภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจัดเก็บเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่และบริการสาธารณะในท้องถิ่น เช่น ถนนท้องถิ่น การจัดการขยะ ไฟฟ้าสาธารณะ และการดูแลพื้นที่ชุมชน ตัวอย่างภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ภาษีท้องถิ่นมีความสำคัญเพราะช่วยให้ท้องถิ่นมีรายได้ในการพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชน

2. จำแนกตามหลักการผลกระทบภาษี

การจำแนกตามหลักการผลกระทบภาษี แบ่งภาษีออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม

ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่จัดเก็บจากผู้มีรายได้ กำไร หรือทรัพย์สินโดยตรง และโดยทั่วไปผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายมักเป็นผู้รับภาระภาษีเอง ภาษีประเภทนี้มักสะท้อนความสามารถในการเสียภาษีของผู้เสียภาษีได้ค่อนข้างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการบริโภค การซื้อขายสินค้าและบริการ หรือธุรกรรมทางเศรษฐกิจ โดยผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีตามกฎหมายอาจไม่ใช่ผู้รับภาระภาษีที่แท้จริง เพราะสามารถผลักภาระ

ภาษีไปยังผู้อื่นผ่านราคาสินค้าหรือบริการได้ ตัวอย่างเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร เช่น ผู้ประกอบการเป็นผู้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ผู้บริโภคเป็นผู้รับภาระภาษีผ่านราคาสินค้าที่สูงขึ้น

3. จำแนกตามวิธีการประเมินภาษี

การจำแนกตามวิธีการประเมินภาษี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาษีตามราคาหรือมูลค่า และ ภาษีตามปริมาณหรือตามสภาพ

ภาษีตามราคาหรือมูลค่า คือ ภาษีที่คำนวณจากมูลค่าของฐานภาษี เช่น ราคาสินค้า มูลค่าทรัพย์สิน รายได้ หรือมูลค่าธุรกรรม ตัวอย่างเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคำนวณจากมูลค่าสินค้าและบริการ หรือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งพิจารณาจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีประเภทนี้มีข้อดีคือสามารถสะท้อนความสามารถในการเสียภาษีตามมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ดี

ภาษีตามปริมาณหรือตามสภาพ คือ ภาษีที่จัดเก็บตามจำนวน น้ำหนัก ปริมาตร หน่วยสินค้า หรือสภาพของสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องอิงกับมูลค่าราคาเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ภาษีสรรพสามิตบางประเภทที่จัดเก็บตามปริมาณลิตร น้ำหนัก หรือหน่วยของสินค้า เช่น น้ำมัน เครื่องดื่ม หรือยาสูบ ภาษีประเภทนี้มีข้อดีคือคำนวณง่ายและควบคุมการบริโภคสินค้าบางประเภทได้ แต่ข้อจำกัดคืออาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าได้ครบถ้วน

4. จำแนกตามลักษณะการนำเงินภาษีไปใช้

การจำแนกตามลักษณะการนำเงินภาษีไปใช้ แบ่งภาษีออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาษีเพื่อกิจการทั่วไป และภาษีเพื่อกิจการเฉพาะอย่าง

ภาษีเพื่อกิจการทั่วไป คือ ภาษีที่รัฐจัดเก็บแล้วนำรายได้เข้าสู่คลังหรือกองทุนรวมของรัฐบาล เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการสาธารณะทั่วไปตามนโยบายและงบประมาณของรัฐ เช่น การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม ความมั่นคง และการบริหารราชการแผ่นดิน ตัวอย่างเช่น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีศุลกากร ซึ่งโดยทั่วไปเป็นรายได้ของรัฐที่นำไปใช้ตามงบประมาณประจำปี

ภาษีเพื่อกิจการเฉพาะอย่าง คือ ภาษีหรือเงินจัดเก็บที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการนำรายได้ไปใช้สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การจัดเก็บภาษีหรือเงินบำรุงเพื่อสนับสนุนกองทุนสุขภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการพัฒนาท้องถิ่น ภาษีประเภทนี้มีข้อดีคือทำให้ประชาชนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างภาษีที่จ่ายกับประโยชน์ที่เกิดขึ้น แต่ต้องมีระบบกำกับดูแลที่โปร่งใส เพื่อให้เงินภาษีถูกใช้ตรงตามวัตถุประสงค์

5. จำแนกภาษีตามความถาวรของกฎหมายภาษีอากร

การจำแนกตามความถาวรของกฎหมายภาษีอากร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาษีถาวรหรือ ภาษีปกติ และภาษีชั่วคราว

ภาษีถาวรหรือภาษีปกติ คือ ภาษีที่มีกฎหมายรองรับอย่างต่อเนื่องและจัดเก็บเป็นประจำ เพื่อเป็นรายได้หลักของรัฐในการดำเนินกิจการทั่วไปของประเทศ ตัวอย่างเช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร ภาษีประเภทนี้มีความสำคัญต่อเสถียรภาพทางการคลัง เพราะทำให้รัฐมีรายได้ประจำสำหรับจัดทำงานงบประมาณ

ภาษีชั่วคราว คือ ภาษีที่รัฐจัดเก็บในช่วงเวลาหนึ่งหรือภายใต้สถานการณ์เฉพาะ เพื่อรองรับเหตุการณ์พิเศษหรือความจำเป็นเร่งด่วนทางเศรษฐกิจและการคลัง เช่น ภาวะสงคราม วิกฤตเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ หรือความจำเป็นในการระดมรายได้เพิ่มเติมในช่วงเวลาจำกัด ภาษีชั่วคราวมักมีลักษณะเฉพาะกิจและอาจยกเลิกได้เมื่อวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บสิ้นสุดลง

6. จำแนกตามฐานภาษี

การจำแนกตามฐานภาษี เป็นการพิจารณาว่ารัฐจัดเก็บภาษีจากสิ่งใดเป็นหลัก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฐานสำคัญ ได้แก่ ฐานรายได้ ฐานค่าใช้จ่าย และฐานทรัพย์สิน

ฐานรายได้ คือ การจัดเก็บภาษีจากรายได้หรือผลตอบแทนที่บุคคลหรือกิจการได้รับ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง กำไรธุรกิจ ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือรายได้จากการประกอบอาชีพ ตัวอย่างภาษีฐานรายได้ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีฐานรายได้มีข้อดีคือสามารถสะท้อนความสามารถในการเสียภาษีของผู้เสียภาษีได้ และสามารถออกแบบให้มีลักษณะก้าวหน้าเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมทางภาษี

ฐานค่าใช้จ่าย คือ การจัดเก็บภาษีจากการใช้จ่ายหรือการบริโภคสินค้าและบริการของประชาชน ตัวอย่างภาษีฐานค่าใช้จ่าย ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตบางประเภท ภาษีฐานค่าใช้จ่ายมีข้อดีคือมีฐานภาษีกว้าง จัดเก็บได้ต่อเนื่อง และบริหารจัดการได้ค่อนข้างสะดวก อย่างไรก็ตาม อาจมีลักษณะถดถอย เพราะผู้มีรายได้น้อยมักใช้รายได้ส่วนใหญ่ไปกับการบริโภค จึงอาจรับภาระภาษีเป็นสัดส่วนต่อรายได้สูงกว่าผู้มีรายได้สูง

ฐานทรัพย์สิน คือ การจัดเก็บภาษีจากการถือครองหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีฐานทรัพย์สินมีข้อดีคือฐานภาษีเคลื่อนย้ายได้ยาก และช่วยส่งเสริมให้เจ้าของทรัพย์สินใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต้องพิจารณาความสามารถในการเสียภาษีของผู้ถือครองทรัพย์สินร่วมด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีทรัพย์สินแต่มีรายได้ต่ำ

โดยสรุป การจำแนกประเภทของภาษีตามเกณฑ์ต่าง ๆ ช่วยให้เข้าใจบทบาทและผลกระทบของภาษีได้รอบด้าน ภาษีแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ ข้อดี ข้อจำกัด และผลกระทบต่อประชาชนแตกต่างกัน การออกแบบระบบภาษีที่ดีจึงควรผสมผสานภาษีหลายประเภทอย่างเหมาะสม เพื่อให้รัฐมีรายได้เพียงพอส่งเสริมความเป็นธรรม ลดการบิดเบือนทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.6 ภาพรวมของระบบภาษีไทย

ภาพรวมของระบบภาษีไทย พ.ศ. 2563–2569

ระบบภาษีไทยเป็นกลไกสำคัญในการจัดหารายได้ของรัฐบาล เพื่อนำไปใช้จ่ายด้านบริการสาธารณะ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข การรักษาความมั่นคง และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลภาษีของไทยนิยมพิจารณาตาม “ปีงบประมาณ” ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และใช้ปี พ.ศ. ถัดไปเป็นชื่อปีงบประมาณนั้น เช่น ปีงบประมาณ 2568 ครอบคลุมเดือนตุลาคม 2567 ถึงกันยายน 2568 ([ห้องสมุดรัฐสภาไทย](#))

ในเชิงโครงสร้าง หน่วยงานจัดเก็บรายได้หลักของรัฐบาลไทย ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร โดยกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทมากที่สุด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับภาษีฐานรายได้และฐานการบริโภค เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ซึ่งสะท้อนอยู่ในหมวดภาษีตามประมวลรัษฎากรของไทย ([กรมสรรพากร](#)) ขณะที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะ เช่น น้ำมัน สุรา ยาสูบ รถยนต์ และสินค้า/บริการที่รัฐต้องการกำกับเป็นพิเศษ ส่วนกรมศุลกากรจัดเก็บรายได้จากธุรกรรมการนำเข้าและอากรขาเข้า

ตารางที่ 1 รายได้รัฐบาลสุทธิของไทย พ.ศ. 2563–2569

ปีงบประมาณ	รายได้รัฐบาลสุทธิ (ล้านบาท)	การเปลี่ยนแปลง/ข้อสังเกตสำคัญ
2563	2,394,076	ต่ำกว่าปีก่อน 6.7% จากผลกระทบโควิด-19 ต่อกิจกรรมเศรษฐกิจ
2564	2,369,926	ต่ำกว่าประมาณการ 307,074 ล้านบาท หรือ 11.5% และใกล้เคียงปีก่อน
2565	2,530,632	เพิ่มขึ้น 6.5% จากปีก่อน เศรษฐกิจ การบริโภค และมูลค่านำเข้าฟื้นตัว
2566	2,664,719	เพิ่มขึ้น 5.3% จากปีก่อน โดยภาษีเงินได้นิติบุคคล VAT และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นแรงหนุน
2567	2,792,872	เพิ่มขึ้น 4.7% จากปีก่อน แต่ต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อย 0.1%
2568	2,822,709	เพิ่มขึ้น 0.9% จากปีก่อน แต่ต่ำกว่าประมาณการ 2.2%
2569	1,779,182	สูงกว่าประมาณการ 40,106 ล้านบาท หรือ 2.3%; ยังไม่ใช่ข้อมูลปีเต็ม

ที่มา: กระทรวงการคลังและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง; (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

หมายเหตุ ข้อมูลปี 2569 เป็นข้อมูล 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ

จากตารางและกราฟข้างต้น ภาพรวมรายได้รัฐบาลสุทธิของไทยในช่วงปีงบประมาณ 2563–2564 ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 โดยในปี 2563 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 2,394,076 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 336,924 ล้านบาท หรือ 12.3% และต่ำกว่าปีก่อน 6.7% เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ([สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน](#)) ต่อมาในปี 2564 รายได้รัฐบาลสุทธิอยู่ที่ 2,369,926 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 307,074 ล้านบาท หรือ 11.5% สะท้อนว่าฐานภาษียังฟื้นตัวได้จำกัดจากการระบาดระลอกใหม่และมาตรการช่วยเหลือทางภาษีของรัฐ ([thansettakij](#))

หลังจากนั้น รายได้รัฐบาลเริ่มฟื้นตัวชัดเจนในปี 2565–2567 โดยปี 2565 จัดเก็บรายได้สุทธิ 2,530,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% จากปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การบริโภค และมูลค่าการนำเข้า ซึ่งทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงกว่าประมาณการ อย่างไรก็ตาม รายได้ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าประมาณการจากการลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน

ปี 2566 รายได้รัฐบาลสุทธิขยายตัวต่อเนื่องเป็น 2,664,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3% จากปีก่อน และสูงกว่าประมาณการ 174,719 ล้านบาท หรือ 7.0% โดยกระทรวงการคลังระบุว่าแรงสนับสนุนสำคัญมาจากกรมสรรพากร โดยเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงรายได้พิเศษจากส่วนราชการอื่นและกรมศุลกากร ([nyt9.com](#)) ภาพดังกล่าวสะท้อนการฟื้นตัวของฐานภาษีหลังเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น

ปี 2567 รายได้รัฐบาลสุทธิอยู่ที่ 2,792,872 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7% จากปีก่อน แต่ต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อย 4,128 ล้านบาท หรือ 0.1% สาเหตุสำคัญมาจากกรมสรรพสามิตและกรมสรรพากรจัดเก็บต่ำกว่าประมาณการ โดยเฉพาะผลของมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน รวมถึงมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันไฟฟ้า ขณะเดียวกันรายได้จากการนำเข้า เช่น VAT นำเข้าและอากรขาเข้า ขยายตัวต่ำกว่าคาดจากการแข็งค่าของเงินบาทในช่วงปลายปีงบประมาณ

ปี 2568 รายได้รัฐบาลสุทธิอยู่ที่ 2,822,709 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 0.9% จากปีก่อน แต่ต่ำกว่าประมาณการ 64,291 ล้านบาท หรือ 2.2% โดยกระทรวงการคลังระบุว่าหน่วยงานที่จัดเก็บต่ำกว่าประมาณการ ได้แก่ กรมสรรพสามิตจากภาษีรถยนต์เนื่องจากมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า กรมสรรพากรจากภาษีเงินได้นิติบุคคลและ VAT นำเข้า และกรมศุลกากรจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าและการเปิดเสรีทางการค้า ดังนั้น แม้ยอดรายได้รวมยังเพิ่มขึ้น แต่สะท้อนแรงกดดันต่อฐานภาษีบางประเภท โดยเฉพาะภาษีจากรถยนต์ น้ำมัน และธุรกรรมการนำเข้า

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ปี 2568 พบว่า กรมสรรพากรจัดเก็บได้ 2,335,300 ล้านบาท กรมสรรพสามิต 537,540 ล้านบาท และกรมศุลกากร 119,144 ล้านบาท รวมรายได้จาก 3 กรมหลัก 2,991,984 ล้านบาท จากรายได้จัดเก็บรวม 3,390,808 ล้านบาท ก่อนหักรายการคืนภาษีและจัดสรรให้ท้องถิ่น ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างภาษีไทยพึ่งพากรมสรรพากรเป็นหลัก โดยเฉพาะภาษีฐาน

รายได้และฐานการบริโภค ซึ่งทำให้รายได้ภาษีมีความสัมพันธ์สูงกับการจ้างงาน กำไรภาคธุรกิจ การบริโภคภายในประเทศ และมูลค่าการนำเข้า

สำหรับปีงบประมาณ 2569 ข้อมูลล่าสุด 8 เดือนแรก ระหว่างตุลาคม 2568 ถึงพฤษภาคม 2569 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,779,182 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 40,106 ล้านบาท หรือ 2.3% ([กระทรวงการคลัง](#)) อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ยังไม่ควรนำไปเปรียบเทียบกับปีเต็มโดยตรง เนื่องจากยังเหลือช่วงเวลาจัดเก็บอีก 4 เดือน โดยรายได้ปี 2569 ยังขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจในครึ่งหลังของปีงบประมาณ การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ การคืนภาษีของกรมสรรพากร การจัดเก็บ VAT และทิศทางการนำเข้า

โดยสรุป ระบบภาษีไทยในช่วงปี 2563–2569 แสดงให้เห็น 3 ลักษณะสำคัญ ประการแรก รายได้ภาษีมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจอย่างชัดเจน โดยช่วงโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลงหรือฟื้นตัวช้า ประการที่สอง โครงสร้างรายได้ของรัฐบาลยังพึ่งพาภาษีจากกรมสรรพากรเป็นหลัก โดยเฉพาะภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ประการที่สาม นโยบายภาษีถูกใช้เป็นเครื่องมือบรรเทาภาระประชาชนและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การลดภาษีน้ำมันและการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า แต่ในอีกด้านหนึ่ง มาตรการเหล่านี้ทำให้รายได้ของกรมสรรพสามิตและรายได้รวมของรัฐต่ำกว่าประมาณการในบางปี

รายได้รัฐบาลสุทธิของไทย พ.ศ. 2563–2569

;

ปี	รายได้รัฐบาลสุทธิของไทย (หน่วย: ล้านล้านบาท)
2563	2.394
2564	2.37
2565	2.531
2566	2.665
2567	2.793
2568	2.823
2569 (8 เดือน)	1.779

หมายเหตุ ข้อมูลปี 2569 เป็นข้อมูล 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ

1.7 ความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายภาษีอากร

นโยบายภาษีอากรเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการจัดหารายได้ กระจายรายได้ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายเหล่านี้อาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป ในทางปฏิบัติ การกำหนดนโยบายภาษีมักต้องเผชิญกับ “ความขัดแย้งระหว่างเป้าหมาย” เนื่องจากมาตรการภาษีที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายหนึ่ง อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่ออีกเป้าหมายหนึ่งได้ ดังนั้น ผู้กำหนดนโยบายจึงต้องพิจารณาความสมดุลระหว่างรายได้ของรัฐ ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพราคา การจ้างงาน และการเติบโตในระยะยาว

1. ความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายด้านรายได้ของรัฐบาลกับเป้าหมายอื่น

เป้าหมายพื้นฐานของภาษีอากรคือการจัดหารายได้ให้รัฐบาล เพื่อนำไปใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณะ เช่น การศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคง และสวัสดิการสังคม หากรัฐบาลต้องการเพิ่มรายได้ อาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราภาษี ขยายฐานภาษี หรือลดสิทธิยกเว้นทางภาษี อย่างไรก็ตาม การเพิ่มภาษีอาจขัดแย้งกับเป้าหมายอื่น เช่น การส่งเสริมการลงทุน การลดภาระค่าครองชีพ หรือการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตัวอย่างเช่น หากรัฐบาลเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐ รายได้รัฐบาลอาจเพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่ผู้บริโภคต้องเผชิญกับราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยที่ใช้รายได้ส่วนใหญ่ไปกับการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค นโยบายดังกล่าวจึงอาจขัดแย้งกับเป้าหมายด้านการลดภาระค่าครองชีพและความเป็นธรรมทางสังคม

ในทำนองเดียวกัน หากรัฐบาลเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อเพิ่มรายได้ อาจทำให้ต้นทุนทางภาษีของภาคธุรกิจสูงขึ้น และอาจลดแรงจูงใจในการลงทุน การขยายกิจการ หรือการจ้างงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้น แม้การขึ้นภาษีจะช่วยเพิ่มรายได้รัฐบาล แต่ก็อาจกระทบต่อเป้าหมายด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กล่าวโดยสรุป ความขัดแย้งในประเด็นนี้เกิดจากการที่รัฐบาลต้องการรายได้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายสาธารณะ แต่การจัดเก็บภาษีที่สูงเกินไปหรือเร็วเกินไปอาจกระทบต่อพฤติกรรมของประชาชนและภาคธุรกิจ การกำหนดนโยบายภาษีจึงต้องพิจารณาทั้งความจำเป็นทางการคลังและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม

2. ความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายการกระจายรายได้กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ภาษีอากรมีบทบาทสำคัญในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบอัตราก้าวหน้า ซึ่งกำหนดให้ผู้มีรายได้สูงเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าผู้มีรายได้น้อย รายได้ภาษีที่จัดเก็บได้สามารถนำไปใช้ในบริการสาธารณะหรือสวัสดิการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หรือโครงการพัฒนาชุมชน

อย่างไรก็ตาม นโยบายภาษีที่มุ่งกระจายรายได้มากเกินไปอาจขัดแย้งกับเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หากอัตราภาษีของผู้มีรายได้สูงหรือภาคธุรกิจอยู่ในระดับสูงมาก อาจลดแรงจูงใจในการทำงาน การออม การลงทุน และการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการอาจชะลอการลงทุน ขณะที่แรงงานทักษะสูงอาจลดแรงจูงใจในการเพิ่มผลิตภาพหรือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น การเพิ่มอัตราภาษีเงินได้สำหรับผู้มีรายได้สูงอาจช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มรายได้รัฐเพื่อใช้ในสวัสดิการสังคม แต่หากอัตราภาษีสูงเกินไป อาจทำให้เกิดการวางแผนภาษี การย้ายฐานรายได้ หรือการลดแรงจูงใจในการลงทุน ในทางกลับกัน หากรัฐบาลลดภาษีเพื่อดึงดูดการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ อาจทำให้รายได้ภาครัฐลดลง และมีงบประมาณน้อยลงสำหรับนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ

ดังนั้น ความท้าทายของนโยบายภาษีคือการออกแบบระบบภาษีที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยไม่ทำลายแรงจูงใจทางเศรษฐกิจมากเกินไป ตัวอย่างแนวทางที่ใช้ได้คือ การใช้ภาษีอัตราก้าวหน้าในระดับที่เหมาะสม การขยายฐานภาษีให้ครอบคลุม การลดช่องโหว่ทางภาษี การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินหรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจบางประเภท และการใช้รายได้ภาษีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศ

3. ความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายการรักษาเสถียรภาพทางด้านราคากับการจ้างงาน

รัฐบาลอาจใช้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือทางนโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการควบคุมภาวะเงินเฟ้อและการส่งเสริมการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม เป้าหมายทั้งสองนี้อาจขัดแย้งกันในบางสถานการณ์ กล่าวคือ มาตรการภาษีที่ช่วยลดแรงกดดันด้านราคา อาจทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจและการจ้างงานลดลง ขณะที่มาตรการภาษีที่กระตุ้นการจ้างงานอาจเพิ่มแรงกดดันด้านราคาได้

ในช่วงที่เศรษฐกิจมีเงินเฟ้อสูง รัฐบาลอาจต้องการลดอุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มภาษีบางประเภท หรือการลดมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อชะลอการบริโภคและลดแรงกดดันต่อราคาสินค้าและบริการ แต่มาตรการดังกล่าวอาจทำให้ต้นทุนของประชาชนและภาคธุรกิจสูงขึ้น การบริโภคลดลง ยอดขายของธุรกิจลดลง และอาจกระทบต่อการจ้างงาน โดยเฉพาะในธุรกิจที่พึ่งพากำลังซื้อภายในประเทศ

ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจชะลอตัวและการว่างงานเพิ่มขึ้น รัฐบาลอาจลดภาษีหรือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ภาคธุรกิจ เพื่อกระตุ้นการลงทุนและการจ้างงาน เช่น การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล การให้สิทธิหักค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือการลดภาษีบางประเภทเพื่อเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน มาตรการเหล่านี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานได้ แต่หากดำเนินการในช่วงที่อุปทานสินค้าและบริการมีข้อจำกัด อาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น

ตัวอย่างเช่น การลดภาษีมูลค่าเพิ่มอาจช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภค ซึ่งอาจช่วยให้ธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้นและรักษาระดับการจ้างงานได้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง รัฐบาลจะสูญเสียรายได้ และหากการบริโภคเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปในช่วงที่สินค้าขาดแคลน อาจก่อให้เกิดแรงกดดันด้านราคาได้เช่นกัน

กล่าวโดยสรุป ความขัดแย้งระหว่างเสถียรภาพราคาและการจ้างงานสะท้อนข้อจำกัดของนโยบายภาษีในฐานะเครื่องมือทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงต้องพิจารณาภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นอย่างรอบคอบ หากเศรษฐกิจมีปัญหาเงินเฟ้อสูง ควรจะมีมาตรการกระตุ้นภาษีที่เพิ่มอุปสงค์มากเกินไป แต่หากเศรษฐกิจซบเซาและการว่างงานสูง อาจจำเป็นต้องใช้มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย การลงทุน และการจ้างงานอย่างเหมาะสม

ความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายภาษีอาจเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้กำหนดนโยบายต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน เพราะนโยบายภาษีหนึ่งมาตรการอาจส่งผลดีต่อเป้าหมายหนึ่ง แต่ส่งผลเสียต่ออีกเป้าหมายหนึ่งได้ การเพิ่มภาษีอาจช่วยเพิ่มรายได้ของรัฐบาล แต่กระทบต่อการบริโภคและการลงทุน การใช้ภาษีเพื่อกระจายรายได้ อาจช่วยลดความเหลื่อมล้ำ แต่หากออกแบบไม่เหมาะสมอาจลดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ส่วนการใช้ภาษีเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาหรือกระตุ้นการจ้างงานก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อเงินเฟ้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น ระบบภาษีที่ดีจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างรายได้ ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตารางเปรียบเทียบความขัดแย้งของเป้าหมายภาษี

ประเด็นความขัดแย้ง	เป้าหมายที่ 1	เป้าหมายที่ 2	ลักษณะความขัดแย้ง	ตัวอย่างมาตรการภาษี	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1. รายได้รัฐบาล vs เป้าหมายอื่น	เพิ่มรายได้ให้รัฐบาล	ลดภาระประชาชน ส่งเสริมการลงทุน หรือ กระตุ้นเศรษฐกิจ	การขึ้นภาษีช่วยเพิ่มรายได้รัฐ แต่ทำให้ต้นทุนของประชาชน และธุรกิจสูงขึ้น	เพิ่ม VAT หรือ เพิ่มภาษีเงินได้ นิติบุคคล	รายได้รัฐเพิ่มขึ้น แต่กำลังซื้อ การลงทุน และการบริโภคอาจลดลง
2. รายได้รัฐบาล vs ค่าครองชีพ	จัดเก็บภาษีให้เพียงพอต่อรายจ่ายสาธารณะ	ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	ภาษีทางอ้อม เช่น VAT หรือ ภาษีสรรพสามิต อาจทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น	เพิ่มภาษีน้ำมัน ภาษีเครื่องดื่ม หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น กระทบผู้มีรายได้น้อย มากกว่ากลุ่มรายได้สูง
3. กระจายรายได้ vs การเติบโตทางเศรษฐกิจ	ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้	ส่งเสริมการลงทุน การออม และการทำงาน	ภาษีอัตราก้าวหน้าช่วยเพิ่มความเป็นธรรม แต่หาก	เพิ่มภาษีเงินได้ผู้มีรายได้สูง หรือ เพิ่มภาษีทรัพย์สิน	ความเหลื่อมล้ำลดลง แต่ผู้มีรายได้สูงหรือธุรกิจอาจลด

ประเด็นความขัดแย้ง	เป้าหมายที่ 1	เป้าหมายที่ 2	ลักษณะความขัดแย้ง	ตัวอย่างมาตรการภาษี	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
			สูงเกินไปอาจลดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ		การลงทุนหรือวางแผนภาษีมากขึ้น
4. กระตุ้นเศรษฐกิจ vs วินัยการคลัง	เพิ่มการใช้จ่าย การลงทุน และการจ้างงาน	รักษารัฐانه การคลัง และรายได้รัฐบาล	การลดภาษีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ทำให้รายได้รัฐลดลง	ลดภาษีเงินได้ นิติบุคคล ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	เศรษฐกิจอาจขยายตัว แต่รัฐบาลอาจมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายสาธารณะ
5. เสถียรภาพราคา vs การจ้างงาน	ลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ	รักษาการจ้างงาน และรายได้ของประชาชน	การเพิ่มภาษีเพื่อลดอุปสงค์ อาจช่วยชะลอเงินเฟ้อ แต่ทำให้ยอดขายและการจ้างงานลดลง	เพิ่มภาษีการบริโภค หรือยกเลิกมาตรการลดหย่อนภาษี	ราคาชะลอลงได้บางส่วน แต่ธุรกิจอาจลดการผลิตและลดการจ้างงาน
6. การจ้างงาน vs เสถียรภาพราคา	กระตุ้นการจ้างงานและรายได้	ควบคุมเงินเฟ้อและราคาสินค้า	การลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอาจเพิ่มกำลังซื้อ แต่หากอุปทานไม่เพียงพออาจดันราคาให้สูงขึ้น	ลดภาษีเพื่อเพิ่มการบริโภค หรือให้สิทธิลดหย่อนแก่ธุรกิจที่จ้างงานเพิ่ม	การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่เงินเฟ้ออาจสูงขึ้นหากความต้องการสินค้าเพิ่มเร็วกว่าการผลิต
7. ความเป็นธรรม vs ความเรียบง่ายของระบบภาษี	ออกแบบภาษีให้เหมาะสมกับความสามารถในการเสียภาษี	ทำให้ระบบภาษ่ง่ายและต้นทุนต่ำ	ระบบภาษีที่เป็นธรรมมักต้องมีหลายชั้นหลายอัตราและหลาย	ภาษีเงินได้แบบอัตราก้าวหน้า และค่าลดหย่อนหลายประเภท	เพิ่มความเป็นธรรม แต่ทำให้ผู้เสียภาษีเข้าใจยากและต้นทุนการปฏิบัติตามภาษีสูงขึ้น

ประเด็นความ ขัดแย้ง	เป้าหมายที่ 1	เป้าหมายที่ 2	ลักษณะความ ขัดแย้ง	ตัวอย่าง มาตรการภาษี	ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น
			เงื่อนไข จึง ซับซ้อนมากขึ้น		
8. การส่งเสริม อุตสาหกรรม เป้าหมาย vs ความเป็น กลางทางภาษี	สนับสนุนธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรม เฉพาะ	ลดการ บิดเบือน และรักษา ความเท่า เทียมใน การแข่งขัน	สิทธิประโยชน์ ทางภาษีช่วย ส่งเสริมบาง อุตสาหกรรม แต่ทำให้ธุรกิจ บางกลุ่ม ได้เปรียบกว่า กลุ่มอื่น	ยกเว้นภาษี ลดหย่อนภาษี หรือให้สิทธิ พิเศษแก่ธุรกิจ บางประเภท	เกิดการลงทุน ในอุตสาหกรรม เป้าหมาย แต่ ฐานภาษีแคบ ลงและอาจเกิด ความไม่เท่า เทียม

ตารางนี้แสดงให้เห็นว่า นโยบายภาษีไม่สามารถบรรลุทุกเป้าหมายได้พร้อมกันอย่างสมบูรณ์ ผู้กำหนดนโยบายจึงต้องเลือกจุดสมดุลระหว่างรายได้รัฐบาล ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพราคา การจ้างงาน และการเติบโตในระยะยาว

สรุปท้ายบท

นโยบายภาษีอากรเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการจัดหารายได้และกำหนดทิศทางการเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของภาษีอากรไม่ได้มีเพียงการเพิ่มรายได้ของรัฐเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรม การกระจายรายได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพราคา และการจ้างงาน

ในทางปฏิบัติ เป้าหมายเหล่านี้อาจเกิดความขัดแย้งกัน เช่น การเพิ่มภาษีช่วยให้รัฐบาลมีรายได้มากขึ้น แต่อาจลดกำลังซื้อและการลงทุนของภาคเอกชน การใช้นโยบายภาษีเพื่อกระจายรายได้สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ แต่หากกำหนดอัตราภาษีสูงเกินไป อาจกระทบต่อแรงจูงใจในการทำงานและการลงทุน ขณะเดียวกัน มาตรการภาษีที่มุ่งรักษาเสถียรภาพด้านราคาอาจส่งผลต่อการจ้างงาน หากทำให้การบริโภคและการผลิตลดลง ดังนั้น การกำหนดนโยบายภาษีจึงต้องพิจารณาผลกระทบหลายด้านพร้อมกัน ไม่ควรมุ่งเน้นเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งเพียงอย่างเดียว

ระบบภาษีที่ดีควรมีความสมดุลระหว่างการหารายได้ ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการบริหารจัดการเก็บ นอกจากนี้ ภาครัฐควรออกแบบมาตรการภาษีให้เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงเวลา การเข้าใจความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายภาษีอากรจะช่วยให้ นักศึกษาวิเคราะห์นโยบายภาษีได้อย่างรอบด้านมากขึ้น

กล่าวโดยสรุป นโยบายภาษีที่มีประสิทธิภาพต้องไม่เพียงจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอ แต่ต้องสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

1.8 แบบฝึกปฏิบัติ

- 1) ยกตัวอย่างแนวทางนโยบายภาษีที่นิสิตคิดว่าไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมมากที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผลไม่เกิน 10 บรรทัด
- 2) ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายภาษี
- 3) ทำไมภาษีมูลค่าเพิ่มจึงมีบทบาทอย่างมากต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลไทย
- 4) เศรษฐศาสตร์ภาษีอากรคืออะไร ทำไมจึงสำคัญ
- 5) การจำแนกภาษีอากรมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง การแบ่งประเภทภาษีอากรแบบใดดีที่สุดสำหรับบริบทสังคมไทย
- 6) อธิบายหลักการพิจารณานโยบายภาษี

เอกสารอ้างอิง

- กรมสรรพากร. (2564). ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2564.
- กรมสรรพากร. (ม.ป.ป.). รายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีฯ.
- กรมสรรพากร. (ม.ป.ป.). คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5555/2531.
- ศาลภาษีอากรกลาง. (ม.ป.ป.). คู่มือการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีภาษีอากร.
- ศาลภาษีอากรกลาง. (ม.ป.ป.). เจื่อนไขก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาลภาษีอากรกลาง การคิดค่าขึ้นศาล การนัดพิจารณาและการนัดความในศาลภาษีอากรกลาง.
- สมคิด บางโม. (2563). การภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.